

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 937/2538

นาง สุรัสวดี เล็กคอง

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์เป็นมารดาจำเลยเมื่อโจทก์ขอเงินจำเลยดำโจทก์ว่าเป็นตัวมารเป็นคน
 กลับกลอกเป็นผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เป็นปรตขอส่วนบุญถือได้ว่าเป็นการทำให้
 โจทก์เสียชื่อเสียงและหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่ง
 และพาณิชย์มาตรา531(2)จึงมีเหตุที่โจทก์จะถอนคืนการให้ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้จดทะเบียนการให้ที่ดินโฉนดที่ 4984 แก่บุตรของโจทก์ คือ จำเลย และบุตรคนอื่นอีก 3 คน ต่อมาจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง และบอกปิดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนคืนที่ดินเฉพาะส่วนของจำเลยที่โจทก์ยกให้คืนแก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิเคยกล่าวให้ร้ายโจทก์ ทั้งมิเคยประพฤตินรคุณต่อโจทก์ คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุม นอกจากนี้โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยเกินกว่า 10 ปีแล้ว ทั้งเหตุที่อ้างว่าจำเลยด่าว่าโจทก์นั้นก็ขาดอายุความแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 4984 เฉพาะส่วนของ
จำเลยแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อเดียวว่า จำเลยไม่ได้ประพฤติเนรคุณ ข้อนี้
โจทก์เบิกความว่า เมื่อโจทก์ขอเงินจำเลยด่าว่าเป็นตัวมาร เป็นคนกลับกลอก เป็น
ผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ เป็นเปรตขอส่วนบุญ นอกจากนั้น โจทก์มีนายสุทธิพร
และนายสุทธิพงษ์ เป็นพยานสนับสนุน จำเลยเบิกความเป็นพยานรับว่ามีสาเหตุกับ
โจทก์ และโจทก์เคยไปร้องเรียนต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี จึงเจอสมกับ
พยานโจทก์ เห็นว่าโจทก์เป็นมารดาจำเลย หากจำเลยไม่ได้ด่าว่าโจทก์จริงแล้วโจทก์
ก็คงไม่เสกสรรค์ บั่นเรื่องขึ้นกล่าวหาจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบการที่
จำเลยด่าว่าโจทก์ดังกล่าว เป็นการทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงและหมิ่นประมาทโจทก์
อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) จึงมีเหตุที่โจทก์
จะถอนคืนการให้ได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ